

[Agence spatiale européenne]

et

[Contractant]

Accord de non-divulgence

Contrat ESA N° []

Accord de non-divulgence

LE PRÉSENT ACCORD est conclu le 200[]

ENTRE :

- (1) [L'Agence spatiale européenne, établie par la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne (1975), dont le siège est sis 8-10, rue Mario Nikis, 75738 Paris, Cedex 15 - France] ("l'Agence"),

et

- (2) [] [Société (française) dont le numéro d'enregistrement est [] et dont l'adresse légale est []] ("le Contractant").

CONSIDÉRANT :

- (A) que l'Agence a passé un accord avec le Contractant en date du [] (le "contrat") et que le Contractant et l'Agence ont tous deux besoin d'échanger certaines informations et documents aux fins d'exécution du contrat,
- (B) que l'Agence et le Contractant ont tous deux convenu de fournir des informations et des documents conformément aux conditions générales du contrat et que le présent accord de non-divulgence confirme et complète ces conditions,
- (C) que le présent accord de non-divulgence est conclu dans la mesure où des informations et des documents sont susceptibles de devoir être communiqués à des personnes qui ne sont pas employées par l'Agence ou le Contractant et ne sont donc pas liées par le contrat,

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Définitions

- 1.1 **"Personnes autorisées de l'Agence"** : les personnes désignées par l'Agence qui ont accepté de se conformer aux conditions du présent accord et qui ont confirmé leur acceptation en signant l'Appendice 1 ;
"Personnes autorisées" : les personnes désignées par le Contractant qui ont accepté de se conformer aux conditions du présent accord et qui ont confirmé leur acceptation en signant l'Appendice 1 ;
"Fins autorisées" : les tâches à exécuter aux termes du contrat [telles qu'elles sont spécifiquement décrites à l'Appendice 1] ;

Accord de non-divulgation

"Divulguer" : Procéder à la diffusion, à la mise en circulation, à la fourniture ou à la communication d'informations ou de documents, oralement comme sous forme électronique ou imprimée.

"Documents" : l'ensemble des supports sur lesquels des informations ou des données de quelque nature que ce soit sont enregistrées, y compris l'ensemble des documents papiers et communications électroniques, sous forme électronique ou imprimée.

"Droits de propriété intellectuelle" : l'ensemble des droits de propriété intellectuelle enregistrés et l'ensemble des droits de propriété intellectuelle non enregistrés prévus par la loi y compris l'ensemble des droits sur les brevets, les marques de fabrique, les dessins, les bases de données, la topographie, le savoir-faire et les secrets de fabrication ou droits équivalents ou des droits d'action partout dans le monde.

"Informations exclusives" : toutes les informations déclarées par leur fournisseur comme étant sensibles, confidentielles ou réservées à un usage restreint, ainsi que les documents portant la mention "Information exclusive".

- 1.2 En cas de conflit entre les dispositions du présent accord et celles du Contrat, ce sont les termes et conditions du Contrat qui prévalent.

2. Divulgation

- 2.1 En considération de la fourniture d'informations exclusives par l'Agence au Contractant, celui-ci a pour obligation :
- a) de ne divulguer ces informations exclusives qu'aux personnes autorisées et à nulles autres ;
 - b) de veiller à ce que seules les personnes autorisées puissent utiliser, divulguer ou copier (sous forme imprimée ou électronique) ces informations exclusives, dans la mesure où elles sont strictement nécessaires aux fins autorisées et à nulles autres.
- 2.2 En considération de la fourniture d'informations exclusives par le Contractant à l'Agence, celle-ci a pour obligation :
- a) de ne divulguer ces informations exclusives qu'aux personnes autorisées de l'Agence et à nulles autres ;
 - b) de veiller à ce que seules les personnes autorisées de l'Agence puissent utiliser, divulguer ou copier (sous forme imprimée ou électronique) ces informations exclusives, dans la mesure où elles sont strictement nécessaires aux fins autorisées et à nulles autres.
- 2.3 Les obligations nées du présent accord ne s'appliquent pas aux informations exclusives :

Accord de non-divulgation

- a) qui, au moment de leur mise en circulation, sont déjà entrées dans le domaine public ou qui, après leur mise en circulation, entrent dans le domaine public (autrement qu'en conséquence d'une violation du présent accord) ;
 - b) qui, au moment de leur mise en circulation, sont déjà connues par la partie qui les reçoit (comme l'établit un élément de preuve écrit) et sur la diffusion desquelles ne pèse aucune restriction ;
 - c) que la partie qui les reçoit acquiert ensuite auprès d'une autre source sans qu'il pèse aucune restriction sur leur diffusion ;
 - d) dont la mise en circulation est requise de droit ou par une juridiction compétente.
- 2.4 L'Agence et le Contractant conviennent que toute information exclusive continue d'appartenir à son propriétaire, que le régime d'appartenance et les règles de concession des droits de propriété intellectuelle existants et protégeant les informations exclusives sont ceux établis par le contrat et qu'aucune disposition du présent accord ne permet de donner, concéder ou transférer au Contractant, à une personne autorisée, à une personne autorisées de l'Agence ou à une quelconque société, firme ou personne un droit, titre, licence ou intérêt sur ces informations exclusives.

3. Conservation

L'Agence et le Contractant s'engagent :

- a) à séparer sur leur lieu habituel d'utilisation toutes les informations exclusives fournies par l'autre partie (et tous les résultats, informations, données ou documents reposant sur elles) de tous les autres documents ;
- b) à ne pas utiliser, reproduire, transformer ou conserver d'informations exclusives fournies par l'autre partie au moyen d'un ordinateur ou d'un système électronique de traitement de l'information accessibles de l'extérieur, et à ne pas les diffuser sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit en dehors de leur lieu habituel d'utilisation ;
- c) à conserver la mention écrite des lieux de conservation physique ou électronique de toutes les informations exclusives utilisées par les personnes autorisées et les personnes autorisées de l'Agence, ainsi que du nombre de copies réalisées et de leur lieu de confection, ces copies devant être détruites en cas de non utilisation ;
- d) à prendre toutes les précautions et dispositions raisonnables pour s'assurer que les informations exclusives fournies par l'autre partie sont en sécurité et protégées de tout accès ou utilisation non autorisés.

Accord de non-divulagation

4. Autres garanties

- 4.1 À la demande du fournisseur des informations exclusives, la partie qui les a reçues restitue immédiatement l'ensemble desdites informations exclusives dont elle-même (ou une personne autorisée/ personne autorisée de l'Agence) est en possession, a la garde ou le contrôle, y compris tous les éléments matériels (sous forme électronique ou de copie papier) qui en intègrent une partie quelconque, et, sur demande, détruit toute copie desdits éléments matériels ou informations exclusives et certifie par écrit que leur destruction a bien eu lieu.
- 4.2 L'Agence et le Contractant informent sans délai l'autre partie s'ils apprennent qu'une quelconque information exclusive fournie par l'autre partie pourrait avoir été utilisée, diffusée, mise en circulation, fournie ou copiée, ou qu'il pourrait y avoir été accédé, en violation du présent accord, et apportent à cette autre partie l'aide que celle-ci est en droit d'attendre pour enquêter sur cet accès, utilisation, diffusion, mise en circulation ou copie non autorisé et pour prévenir toute autre utilisation non autorisée.

5. Avis

- 5.1 Les notifications faites en vertu du présent accord doivent être adressées à :

Nom	_____	_____
Adresse	_____	_____
Tél.	_____	_____
Fax	_____	_____
e-mail	_____	_____

pour l'Agence

pour le Contractant

- 5.2 Les notifications faites au titre du présent accord sont réputées valides et effectives qu'elles soient reçues par courrier, par fax ou par e-mail pourvu qu'il y ait confirmation écrite de leur réception.

6. Résiliation

- 6.1 À tout moment, l'Agence peut mettre fin au présent accord en le notifiant par écrit :
- (a) si le Contractant devient insolvable, cesse son activité, s'il est nommé un séquestre, un liquidateur, un administrateur judiciaire, un syndic de faillite ou un officier similaire pour l'administration de tout ou partie de ses biens ou s'il est prononcé une ordonnance ou une résolution de liquidation à son encontre (sauf en cas de liquidation sans insolvabilité dans le cadre d'une réorganisation ou d'une fusion) ;

Accord de non-divulagation

- (b) si le Contractant se rend coupable d'une violation substantielle du contrat à laquelle il ne peut être remédié ou à laquelle il peut être remédié mais sans que le remède soit apporté dans un délai de 60 jours à compter de sa notification à l'Agence.
- 6.2 Le Contractant peut mettre fin au présent accord si le contrat est annulé par l'Agence sans qu'il y ait faute du Contractant.

7. Divers

- 7.1 L'Agence et le Contractant ne font valoir ni ne garantissent l'exactitude, le format (que ce soit sous forme de copie papier ou sous forme électronique), l'adéquation ou la conformité à des fins données des informations exclusives fournies au titre du présent accord. Ils n'assument aucune forme de responsabilité en cas de dommages, pertes ou dépenses infligés à une personne autorisée ou à une personne autorisée de l'Agence qui résulteraient directement ou indirectement de l'utilisation, de la diffusion, de la mise en circulation ou de la copie des informations exclusives fournies dans le cadre du présent accord, ou de l'accès à celles-ci, à moins que lesdits dommages, pertes ou dépenses ne puissent être exclus par convention en application du droit régissant le présent accord.
- 7.2 Le présent accord est conclu au bénéfice de l'Agence et du Contractant et nulle personne autorisée ou personne autorisée de l'Agence ne peut céder ou transférer aucun droit, titre, licence ou intérêt obtenu en vertu de celui-ci sans le consentement écrit préalable du fournisseur des informations exclusives. Pour lever toute ambiguïté, il est précisé qu'aucun des droits découlant du présent accord n'est transféré aux successeurs en titre de l'Agence, du Contractant, d'une personne autorisée ou d'une personne autorisée de l'Agence.
- 7.3 Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que toutes les obligations contractées en vertu du présent accord et portant sur l'accès informations exclusives fournies par l'Agence ou le contractant, ou sur leur utilisation, diffusion, mise en circulation ou copie, demeurent valides et exécutoires au terme du Contrat.
- 7.4 Aucun amendement apporté au présent accord n'engage les parties ni n'a force obligatoire à moins d'avoir été rédigé par écrit et signé à la fois par l'Agence et par le Contractant.

Accord de non-divulgation

8. Droit applicable/Différends

- 8.1 La validité, l'interprétation et l'exécution du présent accord sont régies par le Droit [français].
- 8.2 Tout différend né du présent accord ou lié à celui-ci est définitivement réglé en application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément audit Règlement.

EN FOI DE QUOI, le présent accord a été signé à la date indiquée en premier lieu

par []
pour et au nom de
[l'Agence spatiale européenne]

Date : _____

par []
pour et au nom de
[le Contractant]

Date : _____

Accord de non-divulgaration

Appendice 1

Personnes autorisées

Les personnes suivantes, désignées par le Contractant, ont lu et compris les termes et conditions de l'Accord de non-divulgaration en date du [] et leur signature confirme qu'elles acceptent de s'y conformer.

Employés du contractant

Nom	Signature	Adresse	Date

Tiers liés au contractant

Nom	Signature	Adresse	Date

Personnes autorisées de l'Agence

les personnes suivantes, désignées par l'Agence, ont lu et compris les termes et conditions de l'Accord de non-divulgaration en date du [] et leur signature confirme qu'elles acceptent de s'y conformer.

Employés de l'Agence

Nom	Signature	Adresse	Date

Accord de non-divulgation

Tiers liés à l'Agence

Nom	Signature	Adresse	Date

Fins autorisées

L'Agence accepte de fournir les informations exclusives aux seules fins de [].